

목 차

제1장 상속

제1절 총 설

1. 서 설	73
2. 상속의 형태	74
가. 제사상속 · 호주상속 · 재산상속	74
나. 사후상속(사망상속) · 생전상속	74
다. 법정상속 · 유언상속	75
라. 단독상속 · 공동상속, 본위상속 · 대습상속	75
마. 강제상속 · 임의상속	75
바. 균분상속 · 불균분상속	76

제2절 상속재산의 조사와 처리

가. 상속사건의 처리	76
나. 상속재산의 청산제도	76
다. 상속재산의 조사	76

제2장 재산상속

제1절 상속개시

1. 서 설	81
가. 상속개시란	81

나. 상속개시의 시기	81
다. 상속개시의 원인	82
(1) 민법 제997조	82
(2) 피상속인의 사망	82
(3) 인정사망	82
(4) 동시사망	83
(가) 개 설	83
(나) 동시 사망한 경우 사망자 상호간 상속개시 등	84
(다) 하나의 대형사고로 인하여 수인이 사망한 경우 그 사망자들의 상속개시 일자	84
라. 상속개시의 장소	84
(1) 피상속인의 주소지	84
(2) 재판관할	85
2. 외국인의 사망 시 재산상속	86
가. 국제사법의 준거법의 적용	86
(1) 의 의	86
(2) 외국인의 재산상속권	86
(가) 외국으로 귀화한 직계비속의 재산상속권	86
(나) 외국인에게 입양되어 국적상실로 제적된 경우	86
(다) 외국 국적을 취득한 피상속인이 우리나라 국적회복허가신청 후 그 허가 전에 사망한 경우의 상속	87
(라) 한국인 남자와 혼인하여 한국 국적을 취득한 외국인 여자가 한국 국적을 상실한 경우의 상속권 등	87
나. 상속분	87
(1) 생모와 외국국적 취득자의 재산상속권과 상속분	87
(2) 외국인과 혼인한 여자의 상속분	88

제2절 실종선고심판 청구

1. 서 설	88
가. 의 의	88
나. 요 건	88
(1) 부재자의 생사 불분명	88
(2) 실종기간의 경과	89
(3) 청구권자의 청구	89
(4) 공시최고	89
2. 실종선고의 심판절차	89
(1) 청구권자	89
(2) 심판청구서 작성방법	90
(가) 서 식	90
(나) 청구취지 기재례	90
(다) 첨부서류	90
(라) 청구비용	90
(마) 청구서 제출(관할법원) 및 접수방법	91
[서식] 실종선고심판청구서	91
(3) 공시최고	93
[서식] 공시최고	93
(4) 심 리	94
(5) 절차의 종료(심판)	94
(6) 심판 후의 절차	95
3. 실종선고의 취소심판 청구	96
가. 서 설	96
나. 실종선고의 취소 심판절차	97
(1) 청구권자	97
(2) 심판청구서 작성방법	97
(3) 첨부서류	97

(4) 청구비용	97
(5) 청구서 제출(관할법원) 및 접수방법	97
[서식] 실종선고취소심판청구서	98
다. 심 리	99
라. 절차의 종료(심판)	99
마. 심판 후의 절차	100
바. 남북 주민 사이의 가족관계와 상속 등에 관한 특례법	102
사. 부재자 재산관리에 관한 처분	104
(1) 부재자의 의의	104
(2) 재산관리에 관한 필요한 처분	105
(3) 재산관리인의 선임·개임·사임심판 청구	105
(가) 재산관리인의 선임	105
[서식] 부재자 재산관리인의 선임심판청구서	105
(나) 재산관리인의 개임	109
(다) 재산관리인의 사임	111
(라) 재산관리인의 재선임	111
(4) 가정법원이 선임한 재산관리인에 대한 감독	111
(가) 의 의	111
(나) 재산목록 작성	111
(다) 재산보존에 필요한 처분의 명령	112
(라) 권한초과행위에 대한 허가	113
(5) 재산관리비용과 관리인의 보수결정	115
(가) 재산관리비용	115
(나) 관리인의 보수	115
(다) 절 차	116
(6) 재산관리에 관한 처분의 취소	117
(가) 의 의	117
(나) 요 건	117
(다) 절 차	118

제3절 상속인

1. 상속인이란	118
2. 상속인의 자격	118
가. 피상속인의 친족 중 일정한 범위 안의 친족일 것	118
나. 상속능력이 있을 것	119
(1) 상속능력이란	119
(2) 상속능력자	119
(가) 자연인	119
(나) 법 인	119
(다) 태아의 상속능력	119
(3) 상속인이 상속개시에 생존하고 있을 것	120
3. 상속결격	120
가. 의 의	120
나. 상속결격사유	120
(1) 고의로 직계존속, 피상속인, 그 배우자 또는 상속의 선순위나 동순위에 있는 자를 살해하거나 살해하려는 자	120
(가) 살인의 의미	120
(나) 고 의	120
(다) 낙태죄의 문제	121
(라) ‘살해의 고의’ 이외에 ‘상속에 유리하다는 인식’ 을 필요로 하는지 여부	121
(2) 고의로 직계존속, 피상속인과 그 배우자에게 상해를 가하여 사망에 이르게 한 자	121
(3) 사기 또는 강박으로 피상속인의 상속에 관한 유언 또는 유언의 철회를 방해한 자	122
(4) 사기 또는 강박으로 피상속인의 상속에 관한 유언을 하게 한 자	122
(5) 피상속인의 상속에 관한 유언서를 위조·변조·파기 또는 은닉한 자	122
다. 상속결격의 효과	123

(1) 법률상 상속자격의 상실	123
(2) 상속결격자의 유증 여부	123
(3) 결격의 효과	123
(4) 상속결격의 용서	123
(5) 결격자로부터 상속재산을 양도 받은 자의 지위	124
4. 상속의 순위	124
가. 상속순위	124
(1) 민법 제1000조 제1항 : 상속순위는 다음과 같다.	124
(2) 제1순위 피상속인의 직계비속(아들, 딸), 피상속인의 배우자	124
(3) 제2순위 피상속인의 직계존속, 피상속인의 배우자	125
(4) 제3순위 피상속인의 형제자매	126
(5) 제4순위 피상속인의 4촌 이내의 방계혈족	126
나. 피상속인의 배우자의 상속순위	127
(1) 단독상속	127
(2) 공동상속	127
(3) 사실상 배우자(사실혼)의 상속권 인정 여부	127
(4) 배우자의 대습상속권이 인정된다.	128
(5) 중혼관계의 배우자와 사실상 이혼·재혼한 배우자 및 이혼소송 중의 배우자 의 상속권 문제	128
(가) 혼인에 무효사유가 존재	128
(나) 중혼의 경우	128
(다) 사실상 이혼이나 재혼한 경우	128
(라) 이혼소송변론종결 후 원고가 사망한 경우 생존배우자의 상속권	129
(마) 이혼소송 계속 중 배우자 일방의 사망과 이혼소송 절차의 종료 여부	129
다. 태아도 상속할 수 있는가?	129
라. 혼인 외의 출생자와 가봉자의 상속 여부	130
(1) 혼인 외의 출생자란	130
(2) 가봉자란	130

마. 상속의 순위에 관한 청구(민사사건)	130
5. 대습상속	130
가. 의 의	130
나. 대습상속의 성질	130
다. 대습상속의 요건	131
(1) 상속인으로 될 자가 상속개시 전에 사망하거나 결격자가 될 것	131
(가) 상속개시 전의 사망	131
(나) 상속개시 전의 결격자	132
(다) 상속포기를 대습원인으로 보는가	132
(2) 피대습자가 피상속인의 직계비속 또는 형제자매일 것	133
(가) 직계비속의 대습상속	133
(나) 형제자매의 대습상속	133
(3) 대습자가 피대습자의 직계비속이나 배우자이어야 하고 상속자격이 있을 것	133
(가) 피대습자의 직계비속	133
(나) 피대습자의 태아	133
(다) 피대습자의 배우자	134
(라) 대습인은 상속자격이 있어야 한다.	134
라. 공동상속인이 전부 사망하거나 결격된 경우에도 대습상속이 일어나는지 여부	135
(1) 문제의 제기	135
(2) 학 설	135
(3) 판 례	135
(4) 검 토	136
마. 사위도 대습상속인이 될 수 있는가	136
바. 재대습상속	137
사. 대습상속의 효과	137
(1) 대습자는 피대습자가 받았을 상속분을 상속한다	137
(2) 대습상속인들을 배제하고 상속재산을 분할한 경우	137

제4절 상속회복청구권

제1관 총 설	138
1. 의 의	138
2. 존재이유	138
3. 상속회복청구권의 성질	138
가. 학 설	138
나. 판 례	139
제2관 상속회복에 대한 소송절차	
1. 청구인과 상대방	139
가. 청구인	139
(1) 진정상속인	139
(가) 상속권자	139
(나) 상속개시 후에 인지된 혼인 외의 출생자 등의 상속회복청구를 하는 경우	140
(다) 진정상속인이 상속회복청구권을 행사하지 못한 채 사망한 경우	140
(2) 법정대리인	140
(3) 상속분을 양도 받은 자	141
(4) 상속재산의 특정승계인	141
나. 상속회복청구의 상대방(상속재산을 침해한 자)	141
(1) 참칭상속인	141
(2) 상속권을 주장하지 않고 상속재산을 점유한 자	142
(3) 다른 상속인의 상속분을 침해하는 공동상속인	143
(4) 상속재산을 전득한 제3자	145
(가) 당사자의 여부	145
(나) 제척기간이 경과한 경우	146
2. 소장작성 방법	147
가. 상속회복청구의 소장	147

[서식] 상속회복청구의 소	147
나. 청구취지 기재례	150
3. 첨부서류	150
4. 소송비용	150
가. 수입인지	150
나. 송달료	152
5. 관할법원 및 소장제출	152
가. 관할법원	152
나. 기 간	152
(1) 민법 개정 전	152
(2) 민법 일부 개정	153
(3) 기간 도과 후 제기된 소	153
(4) 상속권 침해로 안 날과 상속권의 침해가 있는 날의 의미	153
(5) 피상속인인 남한주민으로부터 상속을 받지 못한 북한주민의 경우, 상속권이 침해된 날부터 10년이 경과하면 민법 제999조제2항에 따라 상속회복청구권 이 소멸	154
다. 소장 접수방법	155
6. 입증책임	155
7. 상속회복청구권의 효과	155
가. 참칭상속인에 대한 효과	155
(1) 원고승소판결의 경우	155
(2) 진정상속인이 다수인 경우	155
(3) 상속에서 제외된 상속인이 청구한 경우	155
나. 제3자에 대한 효과	156
(1) 참칭상속인으로부터 상속재산을 양수한 제3자	156
(가) 동산 또는 유가증권인 경우	156
(나) 부동산인 경우	156
(2) 공동상속인으로부터 상속재산을 양수한 제3자	156

(가) 동산 또는 유가증권인 경우	156
(나) 부동산의 경우	156
다. 참칭상속인에 대한 채무변제	156
라. 비용상환청구	156
8. 상속회복청구권과 관련된 문제	157
가. 상속회복청구권의 포기 여부	157
나. 진정상속인과 참칭상속인이 주장하는 피상속인이 서로 다른 사람인 경우, 상속회복청구의 소라고 할 수 있는지 여부	157
다. 상속재산에 관한 물권에 기한 소와 상속권회복의 소와의 관계	157
라. 상속개시 후 피인지자 등의 상속회복에 관한 특칙	157
마. 상속회복청구권에 관하여 포괄적 유증의 경우에도 유추 적용될지 여부	158
바. 시효취득과의 관계	158
사. 상속회복청구의 소가 아니라고 한 사례들	158

제5절 상속분

제1관 서 설	161
1. 상속분의 의의	161
2. 상속분의 종류	161
가. 지정상속분(유언상속분)	161
(1) 의 의	161
(2) 유언으로 법정상속분을 변경할 수 있는지 여부	161
(3) 지정상속분의 지정방법	162
(가) 유언으로만 할 수 있다	162
(나) 표시방법	162
(다) 다른 공동상속인의 유류분을 침해해서는 안 된다	162
(라) 상속분의 유언은 공동상속인 전원 또는 일부에 대하여도 할 수 있다	162
(4) 효 력	162

(가) 유언상속분은 법정상속분에 우선	162
(나) 효력발생시기	162
(다) 상속채무	163
나. 법정상속분	163
(1) 의 의	163
(2) 혈족상속인의 상속분	163
(3) 배우자의 상속분	164
(4) 1960.1.1.부터 1978.12.31.까지의 상속분의 경우	165
(5) 1979.1.1.부터 1990.12.31.까지의 상속분	167
(6) 1991.1.1.부터 현재까지의 상속분의 경우	170
(7) 상속분에 관한 상담사례	171
3. 대습상속과 상속포기의 경우 상속의 변화	180
가. 대습상속	180
나. 대습상속의 경우 상속비율	180
다. 상속인들 중 상속포기자가 있는 경우 상속관계 및 상속비율	181
4. 특별수익자의 상속분	185
가. 의 의	185
나. 특별수익의 판단기준	186
다. 특별수익의 범위	186
(1) 개 설	186
(2) 대습원인 발생 이전에 피상속인으로부터 생전 증여로 특별수익을 받은 경우	187
(3) 대습상속을 포기한 경우 적용 여부	187
(4) 생명보험금 및 사망퇴직금 등	188
(5) 특별수익의 평가시기	188
(6) 평가방법	189
라. 특별수익의 반환	189
(1) 반환의무자	189
(가) 공동상속인	189

(나) 대습상속인도 반환의무를 부담하는가?	189
(다) 포괄적수증자	189
(2) 반환범위	190
(가) 생전증여	190
(나) 유 증	190
마. 상속채무의 분할방법	191
바. 특별수익의 산정	191
(1) 불관서 민법의 경우	191
(2) 독일 민법의 경우	192
(3) 우리 민법의 경우	192
4. 상속분의 양도·양수	192
가. 상속분의 양도	192
(1) 의 의	192
(2) 상속분의 일부양도 인정 여부	193
(3) 양도방법	193
(4) 대항요건	193
(5) 상속분의 양도로 양수 받은 자의 지위	193
(6) 상속분의 양도 후에 증가하는 상속분의 귀속	193
(7) 상속채무	194
나. 상속분의 양수(환수)	194
(1) 의 의	194
(2) 양수의 요건	194
(3) 양수권의 행사와 행사기간	194
(4) 양수의 효과	195
제2관 상속분에 관한 청구	195
제6절 기여분의 결정	
1. 기여분의 의의	196
2. 기여분의 요건	196

가. 기여분권리자는 공동상속인 일 것	196
(1) 기여분권리자는 공동상속인 일 것	196
(2) 포괄유증을 받은 자	197
(3) 대습상속	197
나. 특별한 기여행위가 있을 것	197
다. 상당 기간 동거·간호 그 밖의 방법으로 피상속인을 특별히 부양할 것	198
(1) 의의 및 배경	198
(2) 내 용	198
(3) 부양상속분과 관련된 판례	198
라. 기여행위는 공동상속인 중에 피상속인의 재산유지 또는 증가되는 것일 것	199
마. 특별기여에 대한 구체적 사례	200
3. 기여분의 산정방법	203
가. 민법 제1008조의2의 설명	203
나. 기여상속인만 있는 경우	203
(1) 사 례	203
(2) 산 정	203
다. 기여상속인과 특별수익자가 병존하는 경우	204
(1) 기여자와 특별수익자가 다른 경우	204
(가) 동시적용설	204
(나) 민법 제1008조 우선적용설	205
(다) 민법 제1008조의2 우선적용설	205
(라) 개별조정설	205
(2) 기여자와 특별수익자가 동일인 경우	205
라. 상속분의 지정 또는 유증이 있는 경우	206
(1) 상속분의 지정	206
(가) 산정방법	206
(나) 사 례	206
(다) 산 정	206

(2) 피상속인이 유증을 한 경우	206
(가) 산정방법	206
(나) 사 례	207
(다) 산 정	207
마. 상속인 이외의 자에게 증여 또는 유증을 한 경우	207
(1) 사 례	207
(2) 산 정	208
바. 유류분을 침해하는 증여 또는 유증이 있는 경우	208
(1) 의의	208
(2) 유류분반환청구의 범위	208
(가) 유류분확보설	208
(나) 자유분확보설	209
(다) 기여분확보설	209
(3) 유류분반환청구의 행사	209
4. 기여분의 결정 심판청구	210
가. 공동상속인 전원의 합의로 결정	210
나. 심판청구의 요건	210
다. 상속재산 기여분 결정의 심판청구 절차	211
(1) 청구권자	211
(2) 심판청구서 작성방법	211
(가) 서 식	211
(나) 청구취지	211
(다) 청구취지 기재례	211
(3) 첨부서류	212
(4) 청구비용	212
(5) 청구서 제출(관할법원) 및 접수방법	212
(가) 관할법원	212
(나) 기 간	213
(다) 청구서 접수방법	213

(6) 송 달	213
(7) 심판청구의 변경·병합·조정전치·사전처분	213
[서식] 기여분 및 상속재산분할 심판청구서	214
(8) 심 리	216
(9) 절차의 종료(심판)	217
(10) 심판 후의 절차	217
5. 기여분과 관련된 문제	217
가. 기여분의 양도·상속	217
나. 기여분의 포기	218
다. 기여분과 유언	218
라. 기여분과 유류분과의 관계	218
(1) 공동상속의 경우에 그 상호관계	218
(2) 공평성과 통일성의 결여	219
(3) 유류분반환청구와 기여분 청구를 병합할 수 있는지 여부	219

제7절 유류분반환청구권

제1관 총 설	220
1. 의 의	220
2. 유류분제도의 기능	220
3. 각국의 유류분제도	221
가. 독일 민법	221
나. 프랑스 민법	221
다. 스위스	222
라. 중국	222
마. 일본	222
4. 유류분의 포기 인정 여부	222
가. 유류분권	222

나. 상속개시전의 포기	222
다. 상속개시 후의 포기	223
라. 포기의 효과	223

제2관 유류분의 청구권

1. 서 설	223
2. 유류분 청구권자 및 반환의 상대방	223
가. 청구권자	223
(1) 직계비속, 배우자, 직계존속, 형제자매	223
(2) 태 아	224
(3) 상속결격자와 상속을 포기한 자	224
(4) 대습상속인의 유류분반환청구권	225
(5) 특별수익자의 유류분반환청구권	225
(6) 반환의 상대방	225
3. 유류분의 비율(민법 제1112조)	226
4. 유류분액의 산정방법과 계산	226
가. 민법 제1113조	226
나. 상속개시시에 가진 재산	226
다. 증여재산의 가산	227
(1) 상속개시 전 1년간의 증여	227
(2) 공동상속인	228
(3) 기여분	229
(4) 유족급여, 퇴직연금 등	229
(6) 대습상속인의 유류분반환청구권	230
(7) 특별수익자의 유류분반환청구권	230
라. 채무전액의 공제	230
마. 유류분액의 계산	231
(1) 계산식	231
(2) 유류분권리자의 유류분 부족액 산정 방법	232

(3) 구체적 사례	233
(가) 유류분의 침해가 없는 경우	233
(나) 유류분침해가 있는 경우	235
바. 반환의 대상이 되는 증여와 유증이 있을 경우 반환의 순서	236
5. 유류분의 침해	236
가. 의 의	236
나. 유류분침해액의 산정	237
다. 심 리	237

제3관 유류분반환청구

1. 의 의	238
가. 민사사건이다	238
나. 반환의 순서	238
라. 유류분반환의 범위	239
다. 반환의 방법	239
(1) 유류분의 통상적 반환방법(=원물반환)	239
(2) 사인증여의 경우	240
(3) 유류분 보전을 원인으로 한 재산반환청구가 필요적 공동소송인지 여부	241
(4) 유류분반환권청구권의 행사가 신의성실의 원칙에 반한다고 본 사례	241
2. 유류분반환청구권의 성질	241
가. 형성권설	241
나. 청구권설	241
다. 판 례	242
라. 검 토	242
3. 유류분 반환청구절차	242
가. 유류분반환청구권 행사의 방법	242
(1) 일반적인 경우	242

(2) 유류분권리자가 복수인 경우	243
(3) 조건부권리 등의 일부에 대한 경우	243
(4) 유류분반환청구권과 채권자대위권·채권자취소권	243
(5) 증여가 유류분권리자에게 손해를 가할 것을 알고 행해진 것이라고 보기 위한 요건과 그 판단의 기준 시기(=증여 당시) 및 이에 관한 증명책임의 소재(=유 류분반환청구권을 행사하는 상속인)	244
(6) 제3자에게 유류분 산정의 기초재산에 포함되는 증여를 한 것으로 보기 위한 요건 및 이때 유류분 산정의 기초재산에 포함되는 증여 가액을 이미 납입한 보험료 총액 중 피상속인이 납입한 보험료가 차지하는 비율을 보험금액에 곱하여 산출한 금액으로 할 수 있는지 여부(원칙적 적극)	244
(7) 유류분 부족액을 산정할 때 유류분액에서 공제하여야 하는 순상속분액을 산 정하는 방법	245
나. 청구권자 및 상대방	246
(1) 청구권자	246
(2) 반환의 상대방	247
다. 소장 작성	247
(1) 서식 작성방법	247
(2) 청구취지 기재례	247
(3) 첨부서류	248
(4) 소송비용	248
(가) 수입인지	248
(나) 송달료	249
(5) 소장제출(관할법원) 및 기간	249
다. 공동상속인 상호 간의 유류분반환청구	250
(1) 의의 및 성질	250
(2) 유류분반환청구 규정의 준용	250
(가) 준용규정	250
(나) 초과 특별수익자가 있는 경우 구체적 상속분과 상속재산으로부터의 현실적 취득액을 계산하는 방법	250
(다) 초과 특별수익자가 있는 경우, 유류분의 산정 방법	251

(3) 반환청구의 대상	251
(4) 반환청구의 범위	251
(가) 공동상속인 경우	251
(나) 공동상속인과 공동상속인이 아닌 제3자가 있는 경우	252
(5) 반환청구권행사의 효과	252
라. 기여분과 유류분과의 관계	253
마. 유류분청구 소장사례	253
[소장] 유류분청구의 소(상속분 전부를 피고에게 증여)	253
[소장] 유류분반환청구의 소(소유권이전등기 및 금전청구)	256
[소장] 유류분반환청구의 소(지분소유권이전등기청구)	259
[소장] 유류분반환청구의 소(피고들에 대한 증여는 유류분권리자를 해할 것을 알고 한 증여이거나 공동상속인의 특별수익분으로서 유류분산정 대상)	261
바. 답변서와 준비서면 사례	264
[답변서] (유류분. 원고들은 유류분 반환소송을 제기 전부 승소 판결을 받았고, 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위한 항소를 제기해야 하는데 항소를 포기하여 소송이 확정된 바, 그 확정판결의 기판력이 미치므로 본 건 소는 기각되어야 한다는 피고의 항변)	264
[항소심 답변서] (유류분 반환, 위 같은 사건)	270
[답변서와 준비서면] (유류분 반환. 유류분 반환청구권의 소멸시효 도과 항변)	275
[준비서면] (위 같은 사건)	277
[준비서면] (위 같은 사건)	279
[답변서와 준비서면] (유류분 반환. 유류분제도의 반환청구대상, 사전증여 등)	283
[준비서면] (위 같은 사건)	285
[준비서면] (위 같은 사건)	288
[준비서면] (위 같은 사건)	289

[준비서면] (위 같은 사건)	290
[답변서와 준비서면] (유류분반환. 청구금액보다 더 많은 금액을 반환하겠다고 피고들은 주장하였으나 원고들은 이를 배척하고, 다시 본건 소를 제기)	292
[준비서면] (위 같은 사건)	298
[준비서면] (위 같은 사건)	301
[준비서면] (위 같은 사건)	306
[항소심 답변서] (위 같은 사건)	310
[항소심 준비서면] (위 같은 사건)	315
[답변서와 준비서면] (유류분반환청구. 유류분반환청구의 대상을 제시한 피고의 항변)	326
[준비서면] (유류분반환청구, 위 같은 사건)	328
[준비서면] (유류분반환, 재산증식에 기여가 참작되어야 한다는 피고의 항변)	330
사. 재 판	333
4. 유류분반환청구권행사의 효력	333
가. 유류분을 침해한 한도에서 실효	333
나. 원물반환	334
(1) 원 칙	334
(2) 예 외	335
(3) 원물반환의무 또는 가액반환의무의 지체책임의 발생 시기	335
(4) 반환의무자가 원물반환을 주장하며 가액반환에 반대 의사를 표시한 경우, 법원이 가액반환을 명할 수 있는지 여부	335
다. 과실의 반환	336
라. 수증자가 증여 받은 물건을 제3자에게 다시 양도한 경우	336
마. 반환청구를 받은 수증자수유자가 무자력인 경우	336

5. 유류분반환청구권의 소멸	336
가. 단기소멸시효	336
나. 10년의 제척기간	337
다. 소멸시효의 중단	338
6. 민법 제1113조 제2항의 규정에 의한 감정인의 선임	338

제8절 상속재산의 분할

제1관 상속재산의 분할에 관한 처분

1. 상속재산분할의 의의 및 성질	339
2. 상속재산분할의 요건	339
가. 상속재산에 대하여 공동소유관계가 있을 것	339
나. 공동상속인이 확정적으로 정해져 있을 것	339
다. 분할의 금지가 없을 것	339
3. 상속재산분할의 대상	340
가. 서 설	340
나. 채 권	340
(1) 생명보험청구권	340
(가) 피상속인이 자기를 피보험자로 하고 보험수익자로서 상속인으로 될 자 중의 자녀나 배우자 중의 어느 한 사람을 지정한 경우	340
(나) 보험계약자가 자기를 피보험자로 하고 제3자를 보험수익자로 지정한 계약에서 그 수익자가 보험사고의 발생 전에 사망한 경우	341
(다) 보험계약자가 자기를 피보험자로 하는 동시에 보험수익자로 한 경우	341
(라) 피보험자의 상속인을 보험수익자로 하여 맺은 생명보험계약에서 피보 험자가 사망하여 보험사고가 발생한 경우	341
(2) 유족급여	341
(3) 손해배상청구권	342
(가) 통상의 재산권에 대한 손해배상청구권	342

(나) 약혼해제, 혼인무효취소, 이혼무효취소, 입양무효취소, 파양 등을 이유로 하는 위자료청구권	342
(다) 생명침해로 인한 정신적 손해배상청구권	342
(라) 분배농지에 관한 손해배상청구권	342
(4) 부양청구권, 재산분할청구권, 상속회복청구권	343
(가) 부양청구권	343
(나) 재산분할청구권	343
(다) 상속회복청구권	343
(5) 금전채무	343
(6) 보증채무	344
(가) 통상적인 보증채무	344
(나) 신원보증채무	344
(다) 계속적 보증채무	344
(7) 주택임대차보증금채무	345
(가) 임대차보증금반환채무의 성격	345
(나) 심판에 의한 분할 대상이 되는지 여부	345
(8) 주식 및 투자신탁의 수익권이 상속재산분할의 대상이 되는지 여부	346
(9) 예금채권	346
다. 물 권	351
(1) 소유권	351
(가) 원 칙	351
(나) 유 해	351
(2) 점유권	352
(가) 점유권의 성질 및 하자	352
(나) 포괄승계의 경우 점유승계에 관하여 민법 제199조(점유의 승계의 주장과 그 효과)를 적용하는지 여부	352
(다) 자주점유·타주점유	352
(라) 등기부취득시효와 점유기간	353
(마) 현실적으로 점유하고 있지 않는 공동상속인	353
(3) 무체재산권	353

라. 사원권 등	353
마. 제사재산의 승계	354
(1) 민법 제1008조의3	354
(2) 분 묘	354
(3) 금양임야	354
(4) 묘토(위토)	355
(5) 족보와 제구	355
(6) 제사를 주재하는 자	356
바. 조의금의 상속재산 여부	357
사. 상속재산의 대가로 취득한 재산	358
아. 상속재산의 법정과실·관리비용	358
자. 관리비용·장례비용	359
차. 상속세	360
파. 배우자로 지정한 퇴직생활급여	361
4. 상속재산분할의 기준 및 평가시기	361
가. 일반적 기준	361
나. 평가시기	362
다. 평가방법	362
5. 상속재산의 분할방법	363
가. 상속재산분할의 기준이 되는 구체적 상속분을 산정하는 방법	363
나. 유언에 의한 분할	363
(1) 개 설	363
(2) 지정분할과 위탁지정분할	363
(3) 지정분할과 위탁지정분할을 할 경우 법정상속분을 넘는 지정이 가능한가?	364
(가) 초과지정부정설	364
(나) 초과지정긍정설	364
다. 협의에 의한 분할	364

(1) 의 의	364
(2) 협의분할에 참가할 수 있는 자	364
(가) 태아인 경우	365
(나) 공동상속인이 제한능력자인 경우	365
(다) 상속인의 지위를 상실할 우려가 있는 자	365
(라) 상속인의 지위를 주장하는 자	365
(3) 협의방법	366
[서식] 상속재산분할협의서	366
(4) 분할방법	367
(5) 분할과 상속분의 관계	368
(6) 협의분할의 무효·취소	368
(7) 협의분할 후 새로운 분할협의	369
(8) 협의의 상속재산분할과 채권자취소권	369
라. 가정법원에 의한 분할청구	370
(1) 분할청구	370
(2) 분할방법	370
(3) 상속재산의 경매를 명한 상속재산분할심판이 확정된 경우 상속재산에 관한 물권변동의 효력이 발생하는지 여부	371
(4) 분할청구의 시기	371
6. 상속재산 분할의 효과	371
가. 상속재산분할의 소급효	371
(1) 소급효	371
(2) 소급효와 등기	372
(3) 소급효 제한	373
나. 공동상속인의 담보책임	373
(1) 매도인과 동일한 담보책임	373
(2) 상속채무자의 자력에 대한 담보책임	374
(3) 무자력공동상속인의 담보책임	374
7. 상속재산분할 심판청구	375

가. 심판분할의 전제	375
나. 상속재산분할 심판청구 절차	376
(1) 청구권자	376
(가) 공동상속인	376
(나) 포괄수증자	377
(다) 상속분의 양수인	377
(라) 태 아	377
(마) 상속인의 채권자	377
(바) 피상속인의 사실상 배우자, 사실상의 양자	377
(사) 피상속인의 채권자, 상속재산의 일부를 매수한 자, 상속재산에 제한물 권을 가지는 자	377
(아) 중혼배우자	377
(2) 심판청구서 작성방법	378
(가) 서 식	378
(나) 청구취지	378
(다) 청구취지 기재례	378
(3) 첨부서류	380
(4) 청구비용	380
(5) 청구서 제출(관할법원) 및 접수방법	380
(6) 송 달	381
(7) 심판청구의 변경·병합·조정전치	381
[서식] 상속재산분할심판청구서	381
(8) 심 리	386
(9) 절차의 종료(심판)	386
(가) 심판의 범위	386
(나) 심판의 주문	386
(다) 이행명령	387
(라) 심판의 효력	387
(10) 심판 후의 절차	388
(가) 즉시항고	388

(나) 선결문제에 관하여 심판과 모순, 저촉되는 판결이 확정된 경우의 심판의 효력	388
(다) 심판의 대상으로 되지 아니하였던 상속재산을 다시 심판청구를 할 수 있는지	388

제2관 상속분할 후 피인지자 등의 청구권

1. 의 의	389
2. 성 질	389
가. 상속회복청구권설	389
나. 재산분할청구권설	389
다. 판 례	390
3. 상속분에 상당한 가액의 산정에 있어 그 기준 시기 및 방법	390
4. 기여분과의 관계	391
5. 상속분상당 가액지급청구	391
가. 당사자	391
나. 첨부서류	392
다. 소송비용	392
라. 소장제출(관할법원)	392
마. 소장접수 후 법원의 조치, 소장심사, 소장부분의 송달	393
바. 소장 작성방법	393
[서식] 상속분상당가액지급청구의 소	393
사. 심리절차·판결의 효력	396
아. 판결 후의 조치(상소, 재심)	397
자. 후순위상속인이 분할한 경우	397
(1) 문 제	397
(2) 학 설	397
(3) 판 례	397
(4) 검 토	398

(5) 기타 문제	398
(가) 피인지자의 상속분상당가액지급청구 시 이미 분할을 완료한 다른 공동 상속인들 간의 지급액 안분 비율	398
(나) 상속재산의 분할 후 인지 또는 재판의 확정에 의하여 공동상속인이 된 자가 다른 공동상속인에게 이미 분할된 상속재산으로부터 발생한 과실을 부당이득으로 반환청구 할 수 있는지 여부	398
(다) 상속재산의 처분에 의한 조세부담을 민법 제1014조의 가액에서 공제할 것인지	399

제9절 유 언

제1관 유언의 의의와 유언의 방식

1. 유언의 의의	400
2. 유언의 법률적 성질	400
가. 요식행위이다	400
나. 상대방이 없는 단독행위이다	400
다. 반드시 유언자 본인의 독립된 의사에 의하여 이루어져야 하는 행위이다	401
라. 유언자가 언제든지 철회할 수 있다	401
마. 사후행위이다	401
바. 법정사항에 한하여 할 수 있는 행위이다	401
사. 유언은 그 내용에 따라 법정상속분을 변경하는 힘을 갖는다	401
3. 유언사항	402
가. 민법규정	402
나. 생전행위나 유언으로도 할 수 있는 사항	402
다. 유언에 의해서만 할 수 있는 사항	402
4. 유언능력	402
5. 유언능력 존재 시기	403
6. 유언의 방식	403

가. 의 의	403
나. 자필증서에 의한 유언	403
(1) 의 의	403
[서식] 자필증서에 의한 유언서의 예	404
[서식] 자필증서에 의한 유언서의 예	405
(2) 요 건	406
(가) 전문자서	406
(나) 작성연월일의 자서	406
(다) 주소와 성명의 자서	406
(라) 날 인	408
(3) 유언내용의 삽입 · 삭제 · 변경	408
다. 녹음에 의한 유언	409
(1) 의 의	409
(2) 요 건	409
(가) 녹 음	409
(나) 증 인	409
(3) 녹음방법	410
[예문] 녹음에 의한 유언의 예	410
라. 공정증서에 의한 유언	412
(1) 의 의	412
(2) 요 건	412
(가) 증인 2인의 참여가 있어야 한다.	412
(나) 유언자는 공증인의 면전에서 유언의 취지를 구수하여야 한다.	412
(다) 공증인이 유언자의 구수를 필기하여 이것을 유언자가 증인 앞에서 낭독 할 것	413
(라) 유언자와 증인이 필기가 정확함을 승인한 후 각자 서명 또는 기명날인할 것	413
(마) 공증인이 부기하고 서명날인 할 것	414
(바) 공정증서에 의한 유언을 무효라고 한 사례	414

(3) 유언자가 공정증서로 유언 중 사망한 경우	416
(4) 유언공정증서 작성례와 구비서류	416
(가) 유언공정증서 작성례	416
(나) 구비서류	416
(다) 공증수수료	416
마. 비밀증서에 의한 유언	417
(1) 의 의	417
(2) 요 건	417
(3) 유효한 자필증서로서 의제	418
바. 구수(口授)증서에 의한 유언	418
(1) 의 의	418
(2) 요 건	418
(3) 다른 방식에 의한 유언이 객관적으로 가능한 경우 구수증서에 의한 유언이 가능한지	420
[서식] 구수증서에 의한 유언서	421

제2관 유언의 효력

1. 유언의 효력발생 시기	422
가. 조건부 또는 기한부 유언	422
나. 유언에 의한 재단법인의 설립	422
다. 유언에 의한 친생부인	422
라. 유언에 의한 인지	422
2. 유언의 철회	423
가. 의 의	423
나. 유언의 철회방식	423
(1) 임의철회	423
(2) 법정철회	423
(가) 의 의	423
(나) 유언의 저촉	423

(다) 파훼로 인한 유언의 철회	424
다. 유언철회의 효과	424
(1) 유언의 소급적 소멸	424
(2) 철회의 철회	424
(3) 철회의 취소	425
3. 유언의 무효(민사사건)	425
가. 의 의	425
나. 원 인	425
4. 유언의 취소	426
가. 의 의	426
나. 원 인	426
다. 심판절차	427
5. 유 증	427
가. 유증이란	427
나. 유증의 종류	427
다. 수증자와 유증의무자	428
(1) 수증자	428
(가) 의 의	428
(나) 수증자의 자격	428
(2) 유증의무자	428
(3) 유증의 포기과 사해행위	428
라. 포괄적 유증	429
(1) 의 의	429
(2) 포괄적 유증의 효과	429
마. 특정적 유증	430
(1) 의 의	430
(2) 특정적 유증의 효과	430
(가) 유언의 효력발생시기	430

(나) 유증목적물의 귀속시기	430
(다) 수증자의 과실취득권	431
(라) 유증의무자의 비용상환청구권	431
(마) 유증의무자의 담보책임(민법 제1082조)	431
(바) 유증의 물상대위성	431
(사) 제3자의 권리의 목적인 물건 또는 권리의 유증	431
(아) 상속재산에 속하지 아니한 권리의 유증(민법 제1087조)	432
(자) 특정적 유증의 무효·실효	432
(3) 특정적 유증의 승인·포기	432
(가) 민법의 규정	432
(나) 특정적 유증자의 유증의 승인·포기의 자유	432
(다) 유증의무자의 최고권	432
(라) 수증자의 상속인의 승인과 포기	433
(4) 특정 유증을 받은 자는 유증받은 부동산에 대하여 직접 진정한 등기명의 회복 을 원인으로 한 소유권이전등기청구권을 행사할 수 있는지 여부	433
바. 부담부유증	433
(1) 의 의	433
(2) 부담의 내용	434
(3) 부담부유증의 효력	434
(가) 부담이행의 의무와 청구	434
(나) 수증자의 책임	434
(다) 부담 있는 유언의 취소	434

제3관 구수증서에 의한 유언의 검인

1. 의 의	436
2. 심판청구절차	436
가. 청구권자	436
나. 청구서 작성방법	437
(1) 청구방법	437
(2) 청구취지 기재례	437

다. 첨부서류	437
라. 청구비용	437
마. 청구서 제출(관할법원)	437
바. 검인기일의 지정 등	438
[서식] 구수증서에 의한 유언의 검인청구서	438
사. 심리대상과 범위	440
아. 심 판	440
자. 심판종료 후의 절차(즉시항고)	440

제4관 유언의 증서 또는 녹음의 검인

1. 의 의	442
2. 심판청구절차	442
가. 청구권자	442
나. 심판청구서 작성방법	442
(1) 청구방법	442
(2) 청구취지 기재례	442
다. 첨부서류	442
라. 청구비용	443
마. 청구서 제출(관할법원)	443
[서식] 유언검인심판청구서	444
[서식] 유언녹음검인청구서	446
바. 심리절차	447
(1) 직권탐지주의와 법원의 재량	447
(2) 검인기일의 지정·소환·참여·통지	447
(3) 검인기일의 실시	448
(4) 사건관계인의 심문 등	448
사. 심 판	448
아. 심판종료 후의 절차(불복 및 취하)	448

제5관 유언증서의 개봉

1. 의 의	449
2. 개봉절차	449
가. 개봉장소	449
나. 개봉기일의 지정·소환·통지	449
다. 개봉의 실시	450
라. 개봉사실의 고지	450
3. 검인·개봉절차를 거치지 아니한 유언증서의 효력	450
[서식] 유언증서의 개봉 및 검인신청서	451

제6관 유언집행자의 선임 및 그 임무에 관한 처분

1. 유언집행자의 자격 및 권리와 의무	453
가. 유언집행자의 자격	453
나. 유언집행자의 법적지위	453
다. 유언집행자의 권리와 의무	454
(1) 재산목록작성	454
(2) 관리·집행행위	454
(3) 상속인에 의한 상속재산 처분제한	454
(4) 공동유언집행	454
(5) 유언집행자의 등기신청과 상속인과의 다툼	455
2. 지정유언집행자	456
3. 법원에 의한 유언집행자의 선임	456
가. 의 의	456
나. 선임의 요건	456
다. 심판청구절차	457
(1) 청구권자	457
(2) 청구서 작성방법	458
(가) 청구방법	458

(나) 청구취지 기재례	458
(3) 첨부서류	458
(4) 청구비용	458
(5) 청구서 제출	458
[서식] 유언집행자선임청구서	459
(6) 심리절차	460
(7) 심 판	460
(8) 심판종료 후의 절차(즉시항고)	461
4. 유언집행자의 임무에 관한 처분	461
가. 의 의	461
나. 절차의 개시	462
다. 처분의 내용	462

제3장 채무가 더 많은 피상속인재산의 청산절차

제1절 서 설	465
---------------	-----

제2절 상속승인과 포기의 절차 총설

1. 서 설	465
가. 의 의	465
나. 승인·포기의 성질	466
(1) 상속재산에 대하여 포괄적으로 하여야 한다	466
(2) 상속의 승인·포기는 상대방 없는 의사표시이다	466
(3) 상속의 승인·포기는 상속개시 후에 하여야 한다.	466
(4) 상속의 승인·포기는 상속인만이 할 수 있다	467
(5) 상속의 한정승인과 포기는 가정법원에 신고하여야 한다	467
다. 승인·포기할 수 있는 기간	467
(1) 숙려기간	467

(2) 숙려기간의 연장	468
(3) 숙려기간의 기산점	469
(4) 기산점에 관한 특례규정	469
(가) 상속인이 제한능력자인 경우 기산점	469
(나) 상속인이 사망한 경우 기산점	469
(5) 민사소송절차와 승계문제	469
(6) 상속 승인, 포기 등으로 상속관계가 확정되지 않은 동안의 집행	469
라. 승인·포기의 취소와 무효	470
(1) 승인·포기의 취소	470
(가) 원 칙	470
(나) 취소할 수 있는 경우	470
(다) 취소방식	470
(라) 취소의 효과	471
(2) 승인·포기의 무효	471
2. 단순승인	471
가. 의 의	471
나. 법정단순승인의 원인	472
(1) 의 의	472
(2) 상속인이 상속재산에 대하여 처분행위를 한 때(제1호)	472
(3) 상속인은 상속개시를 안 날로부터 3개월 이내에 한정승인이나 포기를 하지 아니한 때(제2호)	474
(가) 개 설	474
(나) 민법 제1026조 제2호에 대한 헌법불합치결정의 소급효가 미치는 범위	474
(4) 상속인이 한정승인 또는 포기를 한 후에 상속재산을 은닉하거나 부정소비 하거나 고의로 재산목록에 기입하지 아니한 때(제3호)	475
(5) 법원이 ‘고의로 재산목록에 기입하지 아니한 때’에 해당하는지 판단할 때	476
(6) 법정단순승인의 예외	477

다. 상속의 단순승인 기간	477
(1) 개 설	477
(2) 상속의 단순승인을 위한 기간연장허가	477
(3) 관할법원	477
(4) 특별승인 기간	478
마. 단순승인의 효과	478

제3절 한정승인과 청산절차

제1관 심판청구

1. 서 설	479
가. 의 의	479
나. 한정승인과 상속포기의 방법	480
2. 심판청구절차	480
가. 신고할 수 있는 자	480
(1) 개 설	480
(2) 상속인이어야 한다.	480
(3) 상속재산 협의분할을 통해 이미 상속재산을 처분한 경우	481
(4) 상속인이 아닌 사람	481
나. 청구서 작성방법	482
(1) 청구방법	482
(2) 한정승인청구기간	482
(가) 개 설	482
(나) 상속채무가 상속재산을 초과하는 사실에 중대한 과실이 없는 경우	483
(다) 신고기간을 도과한 경우	484
(라) 상속인이 제한능력자인 때 등	485
(3) 청구취지 기재례	485
(4) 첨부서류	485
(5) 청구비용	486

(6) 관할법원	486
[서식] 상속재산의 한정승인 심판청구서	487
[재산목록] 상속재산	490
[별첨] 자동차목록	492
[서식] 상속재산목록 경정신청서(상속한정승인)	493
다. 신고의 수리	495
라. 심판청구의 변경·병합, 신고의 취하	495
마. 심리절차	495
(1) 직권탐지주의와 법원의 재량	495
(2) 사건관계인의 심문 등	496
(3) 상속인의 사망	496
(4) 한정승인신고의 수리 여부를 심판하는 가정법원이 실체적 요건을 문제 삼아 한정승인신고를 불수리할 수 있는지 여부	496
(5) 사건관계인의 심문 등	497
(6) 상속 승인, 포기 등으로 상속관계가 확정되지 않은 동안의 집행	497
바. 심 판	498
사. 한정승인의 효과	498
(1) 개 설	498
(2) 재산의 한도 내에서 피상속인의 채무와 유증의 변제	499
(3) 상속재산의 관리 등	499
(4) 중대한 과실이 있다고 본 사례	499
아. 심판종료 후의 절차	500
(1) 즉시항고	500
(2) 상속의 한정승인 취소	500

제2관 한정승인에 의한 청산절차

1. 서 설	501
가. 개 설	501
나. 채권자에 대한 공고와 최고	502
(1) 개 설	502

[서식] 상속한정승인공고	503
(2) 계산서 제출의 최고	503
(가) 개 설	503
(나) 최고의 상대방	503
(다) ‘한정승인자가 알고 있는 채권자’에 해당하는지 판단하는 기준 시점 (=한정승인자가 배당변제를 하는 시점)	504
(라) 최고의 방법	504
[서식] 상속한정승인최고(알고있는 채권자에 대한)	505
[서식] 채권자의 채권계산서 제출	506
2. 한정승인에 의한 상속부동산 소유권이전	507
가. 서 설	507
나. 소유권이전등기절차	507
(1) 신청정보의 제공	507
(2) 첨부정보의 제공	507
(3) 상속세 및 취득세	507
(4) 양도소득세	510
[서식] 소유권이전등기신청서(한정승인자의 신청)	512
[별 지] 상속인의 표시 및 상속포기자의 표시	517
[서식] 위임장	518
3. 청산을 위한 경매절차	519
(1) 개 설	519
(2) 신청절차	519
(3) 신청비용 등	519
(4) 집행비용의 예납	520
(가) 부동산경매수수료	520
(나) 예납금 산정 기준(예시)	521
(다) 부동산경매비용	521
[별지 1] 매각수수료계산방식	522
[별지 2] 감정수수료(아파트의 경우)	522

[별지 3] 토지, 건물(아파트 제외), 선박(광업권·어업권) 등 일반감정의 경우	523
[별표] 경매목적물별 기준금액	523
(라) 비용예납절차	523
(5) 첨부서류	524
[서식] 한정승인청산을 위한 경매신청서	525
[별지] 상속재산목록	527
4. 경매절차의 개시	528
가. 개 설	528
(1) 개 설	528
(2) 청구권자에 대한 경매개시결정의 송달	528
(3) 매각대금의 귀속	528
(가) 집행비용	528
(나) 실제 배당할 금액	528
나. 등기의 촉탁	528
5. 배당·변제	529
가. 개 설	529
나. 배당절차	530
(1) 채권계산서를 제출하지 아니한 경우의 조치	530
(2) 최고기간 중의 변제거절권	530
(3) 형식적 경매에서의 일반채권자의 배당요구	530
[서식] 권리신고 및 배당요구신청서(법원배당절차에서 주택임차권자, 한정승인 절차에서 상속채권자로 신고한 자)	532
다. 배당순위	533
라. 배당방식	534
마. 배당표의 작성	535
(1) 배당표의 의의	535
[기재례] 배당표	536
[기재례] 앞의 배당표 기재례에 의한 계산명세서	537

(2) 배당표에 적을 사항 중 중요한 사항의 작성요령 등	537
(가) 배당할 금액, 보관금(또는 공탁금) 및 그 이자	537
(나) 집행비용	537
(다) 실제 배당할 금액	538
(3) 공 탁	538
(4) 수증자에 대한 변제	538
(5) 신고하지 않는 자에 대한 변제	538
나. 부당변제로 인한 손해배상책임	539
(1) 개 설	539
(2) 구상권행사	539
(3) 시효규정	539
(3) 부당변제로 인한 책임	539
6. 자동차(건설기계)를 목적으로 하는 담보권실행을 위한 경매	
가. 서 설	540
나. 매각절차 및 배당	541
(1) 개 설	541
(2) 준용규정	541
(3) 신청서 작성	541
(4) 부동산임의경매 규정의 준용	542
(5) 수수료 및 예납금 등	542
(6) 첨부서류 등	542
(7) 법원에서의 매각대금 교부	543
(8) 자동차 등에 압류된 채납세금 등	543
(9) 매각대금의 배분	543
[서식] 자동차(또는 중기)임의경매신청서(한정승인 청산 경매신청)	544
다. 폐차로 인한 말소	546
(1) 개 설	546
(2) 말소등록 신청	546
(3) 차령초과말소	547

제3관 피상속인의 유체동산이 있는 경우

가. 서 설	548
나. 유체동산의 집행	548
(1) 개 설	548
(2) 준비서류	548
(3) 집행관의 조치	549
[양식] 동산경매신청서	550
(4) 매 각	551
(가) 개 설	551
(나) 유가증권의 현금화	551
(다) 유체동산을 목적으로 하는 담보권의 실행을 위한 경매(형식적경매)	551

제4관 특별한정승인

1. 의 의	552
2. 신청절차	553
가. 개 설	553
나. 특별한정승인 기간	553
(1) 개 설	553
(2) 미성년이었던 상속인이 성년에 이른 다음 새롭게 특별한정승인을 신청한 사건	553
(3) 상속인이 1998. 5. 27. 이후 개정 민법 시행 이전에 상속개시 있음을 알게 되었음에도 개정 민법 시행 이후에야 중대한 과실 없이 상속채무 초과 사실을 알게 된 경우	554
다. 청구비용	555
라. 청구서 제출(관할법원)	555
[서식] 상속재산의 한정승인 심판청구서(특별한정승인)	556
※ 목 록	559

제5관 한정상속의 배당·변제에 있어서의 이의절차

1. 총 설	561
가. 의 의	561
나. 집행력의 제한	562
다. 배당요구	562
2. 배당이의의 소	563
가. 의 의	563
나. 소의 제기절차	563
(1) 개 설	563
(2) 소의 제기	563
(가) 개 설	563
(나) 이의사유	564
(다) 당사자	564
(라) 청구의 취지	566
(마) 관 할	566
(바) 소가의 산정	566
(3) 배당이의의 소의 판결 및 효력	567
다. 소장사례	567
[서식] 배당이의의 소(한정승인자의 부당한 배당에 대한, 한정승인자를 피 고로)	567
[서식] 배당이의의 소(한정승인자의 배당에서 임차보증금이 배제된 데에 대한)	570
[서식] 배당이의의 소(법원의 배당, 비당해세 배제청구)	572
[서식] 배당이의의 소(법원의 배당, 우선순위 위반에 대한)	575
라. 배당이의의 소 제기의 증명	579
[서식] 배당이의의 소 제기증명원	579
마. 배당에서 배제된 경우와 누락된 경우	579

3. 청구이의의 소	580
가. 의 의	580
나. 한정승인과 청구이의	580
다. 소의 제기절차	581
(1) 개 설	581
(2) 이의사유	581
(가) 이의사유로 할 수 있는 것	581
(나) 이의사유로 할 수 없는 것	582
(다) 이의사유의 제한	582
(3) 이의원인의 동시주장	583
(4) 당사자	583
(5) 관 할	584
라. 판결의 효력	585
마. 신청서 사례	586
[서식] 청구이의의 소(한정승인을 이유로 상속인의 개별재산에 대한 집행배제)	
.....	586
4. 잠정처분	589
가. 서 설	589
(1) 의 의	589
(2) 적용범위	589
(3) 담보의 제공	589
나. 신청절차	590
(1) 개 설	590
(2) 관할·재판·명령	590
(3) 불 복	590
다. 강제집행정지결정 정본의 제출	590
[서식] 강제집행정지명령신청서(한정승인자의 고유재산에 대한)	591

제4절 상속의 포기

1. 서 설	594
2. 심판청구절차	595
가. 서 설	595
(1) 신고기간 등	595
(2) 상속포기의 범위	595
(3) 신고할 수 있는 자	596
(4) 상속인들 중 상속포기자가 있는 경우 상속관계 및 상속비율	597
나. 청구서 작성방법	600
(1) 청구방법	600
(2) 청구취지 기재례	600
(3) 첨부서류	600
(4) 청구비용	600
(5) 관할법원	601
(6) 상속 승인, 포기 등으로 상속관계가 확정되지 않은 동안의 집행	601
[서식] 상속재산의 포기 심판청구서	602
다. 심판청구의 변경·병합, 신고의 취하	605
(1) 심판청구의 변경·병합	605
(2) 신고의 취하	605
라. 심리절차	605
(1) 개 설	605
(2) 심 판	605
(3) 심판종료 후의 절차	606
(4) 상속인이 상속재산에 대한 처분행위를 한 후 상속포기 신고를 하여 수리된 경우, 상속포기의 효력여부	606
(5) 피상속인을 피대습자로 하여 개시된 대습상속에 미치는지	607
마. 상속포기의 효과	607
(1) 개 설	607

(2) 포기의 소급효	608
(가) 공동상속인 중 일부의 자가 상속을 포기한 경우 상속재산의 귀속문제	608
(나) 특정인을 위한 상속포기의 허용여부	609
(다) 양도소득세	609
(3) 상속포기 후의 상속재산의 관리	609
(4) 상속포기와 청구이의	609
(5) 상속포기와 채권자취소권	610
(가) 사 례	610
(나) 학 설	611
(다) 판 례	611
(라) 검 토	612
(6) 상속포기와 유류반환청구권의 소멸	613

제5절 상속의 한정승인 또는 포기의 취소

1. 의의 및 취지	613
2. 심판청구절차	613
가. 신고할 수 있는 자	613
나. 청구서 작성방법	614
(1) 청구방법	614
(2) 청구취지 기재례	614
(3) 첨부서류	614
(4) 청구비용	614
(5) 청구서 제출(관할법원)	615
다. 심리절차	615
라. 심 판	615
(1) 개 설	615
(2) 심판종료 후의 절차(즉시항고)	616
[서식] 상속포기의 취소신고서	617

제6절 상속의 승인 또는 포기를 위한 기간의 연장허가

1. 기간의 연장허가의 의의 및 취지	619
2. 승인·포기할 수 있는 기간	619
3. 기간연장허가 심판청구절차	619
가. 청구권자	619
나. 심판청구서 작성방법	619
(1) 청구방법	619
(2) 청구취지 기재례	619
다. 첨부서류	620
라. 청구비용	620
마. 청구서 제출(관할법원)	620
[서식] 상속의 승인(또는 포기)을 위한 기간의 연장허가심판청구서	621
[서식] 상속의 포기(또는 승인)를 위한 기간의 연장허가심판청구서	623
바. 심리절차	625
사. 심 판	625
아. 심판종료 후의 절차(즉시항고)	625

제7절 상속재산의 파산절차

1. 서 설	626
2. 의 의	626
가. 상속재산파산이란	626
나. 상속재산 파산제도의 장점	627
다. 상속재산파산의 파산원인	628
3. 상속파산신청절차	629
가. 개 설	629
(1) 신청권자	629

(2) 신청의무	629
(3) 신청방법	629
(4) 신청관할	630
(5) 파산신청기간	630
(6) 소 명	631
(7) 상속파산신청 비용	631
나. 면책신청권 인정여부	631
4. 상속재산 파산선고	632
가. 개 설	632
나. 상속인의 지위	632
(1) 상속인의 권리	632
(2) 한정승인의 간주	633
(3) 상속인의 채권자의 권리	633
(4) 상속인의 상속재산처분	633
다. 상속채권자와 수유자의 지위	634
5. 상속재산파산과 부인권	635
가. 개 설	635
나. 부인할 수 있는 행위	635
6. 재단채권과 상속비용	636
가. 개 설	636
나. 재단채권의 범위	636
다. 상속비용	637
(1) 개 설	637
(2) 상속비용의 유형	637
㉠ 장례비용이 민법 제998조의2 소정의 상속에 관한 비용에 해당하는지 여부(적극)	637
㉡ 상속비용이라고 본 사례(상속세)	637
㉢ 금양임야와 600평 이내 묘토인 농지	638

㉔ 상속재산이라고 한 사례	638
7. 파산재단을 형성하는 재산	639
가. 개 설	639
나. 파산재단재산의 해당여부	639
다. 파산재단에 속하는 부동산 등의 현금화	641
8. 신청서 사례	642
[서식] 상속재산파산 신청서(상속인이 신청하는 경우)	642
[양식1-1] 채권자목록	648
[양식1-2] 채권자의 주소	650
[양식1-3] 재산목록	651
[서식] 채권자목록 변경 신고서	657
[별첨 1.] 채권목록변경내역	658
[양식1-1] 채권자목록	658
[별첨 2.] 채권자주소변경내역	660
[양식1-2] 채권자의 주소	660
[서식] 상속재산파산 신청서(채권자가 신청하는 경우)	661
[양식1-1] 채권자목록	666
[양식1-2] 채권자의 주소	668
[양식1-3] 재산목록	669
[서식] 채권자목록 변경 신고서	675
[별첨 1.] 채권목록변경내역	676
[양식1-1] 채권자목록	676
[별첨 2.] 채권자주소변경내역	678
[양식1-2] 채권자의 주소	678

제4장 상속채무금 소송절차와 보전처분

제1절 소의 제기

1. 서 설	681
가. 의 의	681
(1) 한정승인의 경우	681
(2) 상속재산파산의 경우	681
2. 소의 제기	682
가. 개 설	682
나. 소장의 기재사항	682
(1) 당사자표시의 기재	682
① 피고의 기재	682
② 상속포기자와 한정승인자	683
③ 파산선고가 있는 경우	683
(2) 청구취지	684
(3) 법정이율	684
(4) 입증방법	685
다. 소가산정(첩부인지)	685
(1) 개 설	685
(2) 금전청구의 소가	686
(3) 부동산 소가산정의 원칙	686
(4) 인지액 산출 공식	687
라. 송달료	687
(1) 개 설	687
(2) 송달료납부기준	688
마. 법원의 판결	688
바. 상속채무금 청구의 소장사례	689
[서식] 대출금청구의 소	689

[서식] 대여금청구의 소(수표를 차용증에 갈음하여 배서양도)	693
[서식] 물품대금청구의 소(연마자재)	695
[서식] 임대보증금잔금반환청구의 소(점포명도후 보증금청구)	698
[서식] 보증채무금청구의 소(무자력)	700
[서식] 체불임금청구의 소	702
[서식] 약속어음금청구의 소	704
3. 소장의 정정과 보정	707
(1) 개 설	707
(2) 피고표시정정	707
[서식] 당사자표시정정 신청서(표지)	708
4. 청구취지 변경신청	710
가. 개 설	710
나. 신청절차	710
다. 상속비율 등	710
[서식] 청구취지 및 청구원인 변경신청서	711

제2절 답변서

1. 서 설	713
가. 의 의	713
나. 요 건	713
2. 답변서 작성방법	714
가. 개 설	714
나. 답변의 내용	714
(1) 청구의 취지에 대한 답변 :	714
(2) 청구의 원인에 대한 구체적인 진술 및 공격방어방법	714
(3) 인부(認否)기재의 방법	716
(가) 개 설	716
(나) 인부에 관하여 유의할 사항	716
(다) 피고의 주장(항변 등)	717

다. 답변서 제출방법	718
[서식] 답변서	719

제3절 준비서면

1. 서 설	722
가. 의 의	722
나. 준비서면의 기재사항	722
(1) 개 설	722
(2) 공격 또는 방어의 방법	723
(가) 개 설	723
(나) 사실에 관한 주장	723
(다) 법률에 관한 주장	724
(라) 증거에 관한 주장	724
2. 준비서면의 제출	724
가. 개 설	724
나. 인지 등	725
[서식] 준비서면(원고의 준비서면, 사망일로부터 3개월이 경과한 이후에야 한정 승인신고를 하여 무효라는 주장)	726
[서식] 준비서면(피고는 한정승인을 받고 상속재산파산신청을 하였다는 항변)	728

제4절 상속재산(부동산) 가압류

1. 서 설	731
2. 신청절차	731
가. 개 설	731
나. 신청서의 제출 및 기재사항	732
(1) 사 건 명	732
(2) 당사자의 표시	732
(가) 개 설	732

(나) 상속포기자 한정승인자	733
(3) 피보전권리의 표시	733
(4) 신청취지	734
(5) 신청이유(보전의 필요성)	734
(6) 소명방법 및 표시	734
(7) 가압류할 청구채권의 표시	734
(8) 인지 및 송달료	735
(9) 등록면허세	735
(10) 부동산가압류등기촉탁 수수료	736
(11) 진술서	736
(12) 첨부서류	736
(13) 담보의 제공	737
(가) 개 설	737
(나) 후담보의 경우	737
(다) 선담보제공	737
(라) 보전처분신청시 담보액 산정기준표	738
(14) 관할법원	738
다. 부동산 가압류의 집행	739
[서식] 부동산가압류신청서(물품대금청구)	740
3. 가압류신청서의 정정과 보정	744
가. 개 설	744
나. 채무자표시 정정	744
[서식] 당사자표시정정 신청서	745

제5절 상속등기(등기소에서의 절차)

1. 가압류채권자의 대위에 의한 상속등기	747
가. 서 설	747
나. 신청절차	747
(1) 대위원인	747

(2) 기록의 첨부	747
(3) 취득세 납부	748
(4) 수수료 등	749
[서식] 소유권이전등기신청(가압류채권자의 대위에 의한 상속등기)	750
[별지 1] 상속인의 표시	756
[별지 2] 상속인별 시가표준액 및 국민주택채권매입금액	756
[서식] 위임장	757
2. 근저당권설정자가 사망한 경우 대위에 의한 상속등기	758
가. 개 설	758
나. 신청절차	758
(1) 경매개시신청을 하기 위한 절차	758
(2) 대위원인	759
(3) 상속포기 사실을 알지 못한 경우	759
(4) 첨부정보의 제공	759
(가) 대위원인을 증명하는 서면	759
(나) 상속인의 상속을 증명하는 서면	760
(다) 주소를 증명하는 서면	760
(라) 취득세 납부	760
(마) 수수료 등	760
[서식] 소유권이전등기신청(근저당권자의 대위에 의한 상속등기)	761
[별지 1] 상속인의 표시	767
[별지 2] 상속인별 시가표준액 및 국민주택채권매입금액	767
[서식] 위임장	768

제5장 상속관련 후속절차

제1절 감정인의 선임

1. 의 의	771
2. 심판청구절차	771
가. 청구권자	771
나. 심판청구서 작성방법	772
(1) 청구방법	772
(2) 청구취지 기재례	772
다. 첨부서류	772
라. 청구비용	772
마. 청구서 제출(관할법원)	772
[서식] 상속재산의 감정인 선임청구서	773
바. 심리절차	775
사. 심 판	775
아. 심판종료 후의 절차(즉시항고)	775

제2절 공동상속재산을 위한 관리인의 선임

1. 의 의	776
2. 심판청구절차	776
가. 청구권자	776
나. 심판청구서 작성방법	776
(1) 청구방법	776
(2) 청구취지 기재례	776
다. 첨부서류	776
라. 청구비용	777

마. 청구서 제출(관할법원)	777
바. 사전처분	777
[서식] 공동상속재산을 위한 관리인 선임청구서	777
사. 심리절차	779
아. 심 판	779
자. 심판종료 후의 절차(즉시항고)	779

제3절 상속재산보존을 위한 처분

1. 의 의	780
2. 심판청구절차	780
가. 청구권자	780
나. 심판청구서 작성방법	780
(1) 청구방법	780
(2) 청구취지 기재례	780
다. 첨부서류	781
라. 청구비용	781
마. 청구서 제출(관할법원)	781
(1) 관할법원 및 제출기간	781
(2) 청구서 접수방법	782
(3) 사전처분	782
[서식] 상속재산보존을 위한 처분청구서	783
바. 심리절차	784
사. 심 판	784
아. 심판종료 후의 절차	785
(1) 즉시항고	785
(2) 상속재산관리에 관한 처분으로서 재산관리인을 선임한 경우, 상속인의 재산 관리권이 상실되는가 여부	785
(3) 재산관리인 선임공고의 요부	785

제4절 상속재산의 분리

제1관 고유재산의 분리 청구

1. 서 설	786
2. 청구절차	787
가. 심판청구서 작성방법	787
(1) 청구방법	787
(2) 청구취지 기재례	787
(3) 청구권자	787
(4) 청구기간	787
(5) 송달료	787
(6) 첨부서류	787
(7) 청구비용	788
(8) 청구서 제출(관할법원)	788
[서식] 상속재산 분리심판청구서	788
[서식] 상속재산의 분리청구	790
나. 심리절차	791
다. 심 판	791
라. 심판종료 후의 절차(즉시항고)	792
마. 채권자 등에 대한 공고 · 최고	792
바. 상속재산관리에 관한 처분명령	792
사. 상속재산분리의 효과	793

제2관 상속재산분리후의 상속재산의 관리에 관한 처분

1. 의 의	793
2. 심판청구절차	793
가. 청구권자	793
나. 심판청구서 작성방법	794

(1) 청구방법	794
(2) 청구취지 기재례	794
(3) 첨부서류	794
(4) 청구비용	794
(5) 청구서 제출(관할법원)	794
(6) 사전처분	794
[서식] 상속재산관리인선임심판청구서(상속재산분리후의 상속재산관리에 관한 처분)	795
다. 심리절차	797
라. 심 판	797
마. 심판종료 후의 절차	797

제5절 상속인의 부존재

제1관 상속관리인의 선임 및 그 공고와 재산관리에 관한 처분

1. 의 의	798
2. 상속재산의 관리	798
가. 민법 제1053조	798
나. 심판청구절차	799
(1) 청구권자	799
(2) 청구서 작성방법	799
(가) 청구방법	799
[서식] 상속재산관리인선임심판청구서(상속인 없는 재산의 관리인선임)	800
(나) 청구취지 기재례	801
(3) 첨부서류	801
(4) 청구비용	801
(5) 청구서 제출(관할법원)	801
(6) 심판청구의 변경·병합, 사전처분	802
(7) 심리절차	802

(8) 심 판	802
(가) 심판의 효력발생시기	802
(나) 심판의 효력	802
(9) 심판종료 후의 절차	802
(가) 즉시항고	802
(나) 상속재산관리인선임의 공고	803
(다) 상속인의 출현	805
(라) 기타 문제	805

제2관 상속인 수색의 공고

1. 의 의	806
2. 심판청구절차	806
가. 청구권자	806
나. 심판청구서 작성방법	806
(1) 청구방법	806
(2) 청구취지 기재례	806
다. 첨부서류	807
라. 청구비용	807
마. 청구서 제출(관할법원)	807
[서식] 상속인 수색의 공고청구서	808
바. 심리절차	810
사. 심 판	810
아. 심판종료 후의 절차	810

제6절 상속재산의 분여(특별연고자에 대한 상속재산의 분여)

1. 의 의	812
2. 심판청구절차	812
가. 청구방법	812
나. 청구권자	813

다. 심판청구서 작성방법	813
(1) 청구방법	813
(2) 청구취지 기재례	813
라. 첨부서류	814
마. 청구비용	814
바. 청구서 제출(관할법원)	814
[서식] 상속재산의 분여심판청구서	815
사. 심리절차	816
아. 심 판	817
자. 심판종료 후의 절차	817
(1) 불 복	817
(2) 분여 심판 후 특별연고자에게 재산을 주지 않는 경우의 조치	817
제7절 상속인이 존재하지 않을 경우 상속재산	818